

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	92천 원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소 (△△△△△사무소)	처분요구일자	2019.04.05. 2019.04.05.	회신기일	2019.07.05. 2019.05.04.

△△△△△사무소

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 설계용역 손해배상 보증증서 징수 소홀
관 계 기 관 △△△△△사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 손해배상 보증보험 현황

용역명	용역기간	계약금액 (천원)	계약업체	손해배상보증보험	
				보험료(원)	증권장구여부
2018△△△△△ 공중화장실 정비공사 실시설계 용역	'18.3.15. ~ '18.4.28.	9,000	***건축사사무소	40,000	X (지급각서장구)
2018△△△△△ 탐방안내소 정비공사 실시설계 용역	'18.3.23 ~ '18.4.21.	3,000	***건축사사무소	13,000	X (지급각서장구)
2018△△△△△ 재난취약지구 정비공사 실시설계 용역	'18.4.26. ~ '18.6.28.	17,220	**엔지니어링	84,300	○
2018△△△△△ 훼손탐방로 정비공사 실시설계 용역	'18.4.26. ~ '18.7.8.	20,130	**엔지니어링	135,000	○
2018△△△△△ >>>대피소 정비공사 실시설계 용역	'18.7.27. ~ '18.8.25.	8,657	**건축사 사무소	39,000	X (지급각서장구)

○ 「건설기술진흥법」 제34조(건설기술용역업자의 손해배상 및 하자보증) 제1항 및 제2항에 의거 건설기술용역업자는 건설기술용역 계약을 이행할 때 고의 또는 과실로 해당 건설기술용역 목적물 또는 제3자에게 손해를 발생하게 한 경우에는 그 손해를 배상하여야 하고, 배상을 담보하기 위하여 대통령령으로 정하는 건설기술용역업자는 보험 또는 공제에 가입하여야 한다. 이 경우 발주청은 보험 또는 공제 가입에 따른 비용을 건설기술용역 비용에 계상(計上)하여야 하며, 동법 시행령 제50조 제3항에 의거 보험 또는 공제에 가입한 건설기술용역업자는 실시설계의 경우 해당 실시설계 용역을 완료하기 전까지 보험증서 또는 공제증서를 발주청에 제출하여야 함

- △△△△△사무소는 ‘2018년 △△△△△ 공중화장실 정비공사 실시설계 용역’ 등 5건의 실시설계 용역을 시행하면서 손해배상에 대한 보험 또는 공제 가입에 따른

비용을 설계내역에 각각 계상하여 용역계약을 체결하였으므로

- 건설기술용역업자로부터 설계용역에 대한 손해 배상을 담보할 수 있는 보험 또는 공제에 가입한 보증서를 실시설계 완료 전까지 제출하도록 하여야 함에도 ‘2018년 △△△△△ 공중화장실 정비공사’, ‘2018년 △△△△△ 탐방안내소 정비공사’, ‘2018년 △△△△△ ▷▷▷대피소 정비공사’ 등 실시설계 용역 3건에 대하여 손해배상 또는 하자보수 지급각서를 제출하였다는 사유로 보험 또는 공제 보증서를 제출받지 않은 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 재정상 회수 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△△△사무소】
 - 보험 및 공제비용 92천원을 회수 조치
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△사무소】
 - 관련 규칙 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 방안 마련